DERECHOS DE AUTOR DEL SOFTWARE



PROTECCION. RÉGIMEN JURÍDICO.

Comercialización del software

El software se comercializa mediante las llamadas *licencias de software*.

Son **autorizaciones de carácter contractual** que el autor de un software otorga a un tercero interesado **en el uso del mismo**. En el contrato se establecen las facultades que tiene el adquiriente sobre ese software.

Dependiendo de la clase de software que se esté adquiriendo serán las facultades que se puedan ejercer.



CLASES DE SOFTWARE

(según su forma de licenciamiento)

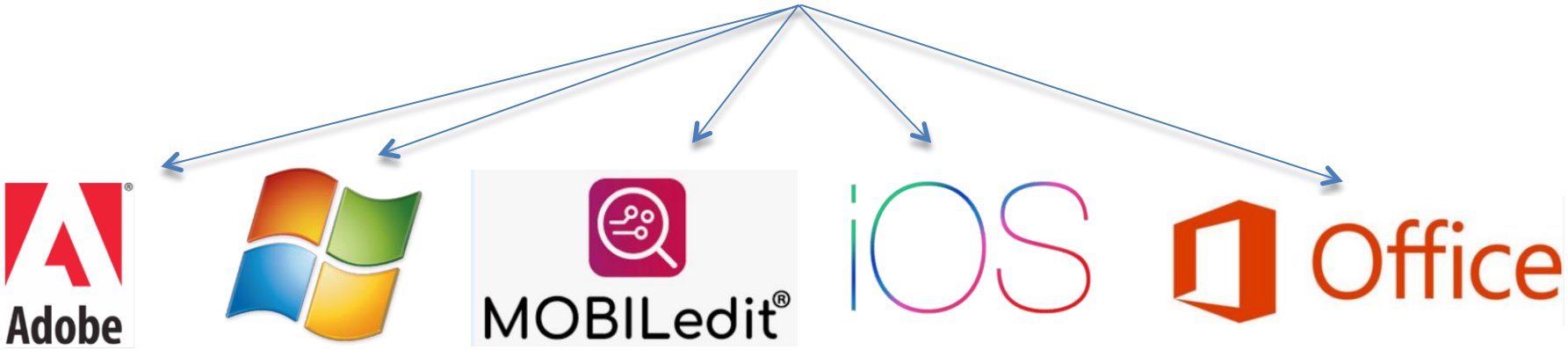


Software Propietario

¿Qué es?

Aquel software en el que **no existe una forma libre de acceso a su código fuente**, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y **no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura** por parte de terceros.

Ejemplos



Software Propietario

El **autor conserva la titularidad de los derechos** de propiedad intelectual y **autoriza el uso** de su software en versión código objeto **mediante las llamadas *end-user license agreement* (EULA)**:

- No se permiten que el mismo sea modificado, copiado o distribuido de maneras no especificadas en la licencia (piratería).
- Número limitado de computadoras en donde puede instalarse.
- Establece los fines para los que puede o no utilizarse.

En caso de incumplimiento se incurre en una violación de los derechos de autor.



Software Libre (Free Software)

Aquel software que, por decisión expresa de su autor, se permite a los usuarios ***ejecutarlo***, ***copiarlo*** y ***acceder a su código fuente*** para ***estudiarlo*** e incluso ***distribuirlo modificado***.

El ejemplo mas conocido es Linux.



Software Libre (Free Software)



Su nacimiento se da a partir del surgimiento del movimiento de software libre, encabezado **por Richard Stallman**, así como la fundación de la **Free Software Foundation (1985)** y el proyecto GNU, que coloca **la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental.**

Se centra en **otorgar mayores libertades a sus usuarios que las brindadas por el régimen de licenciamiento propietario**.

Para ello establece 4 libertades fundamentales:

LIBERTAD 0

libertad de usar el programa, con cualquier propósito (uso)

LIBERTAD 1

libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades (estudio)



LIBERTAD 2

libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios (distribución)

LIBERTAD 3

libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (mejora)

Software Libre (Free Software)

IMPORTANTE: Los autores de obras de software libre **CONSERVAN** sus derechos intelectuales sobre las mismas, pero ***las ponen a disposición de la comunidad con una serie de derechos o facultades que no podrían realizar si se tratara de software propietario***.



Software Libre (Free Software)



La palabra “free” **no tiene un sentido económico** (gratuidad) y debe interpretarse en el sentido de libertades (libre).

El software libre ***suele estar disponible gratuitamente, sin embargo no es obligatorio que sea así***, por lo tanto no hay que asociar «software libre» a «software gratuito» (*freeware*), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser comercializado.

Software Libre (Free Software)

Para asegurar que una obra derivada sea distribuida bajo las mismas condiciones no restrictivas, ***el software debe haber sido publicado bajo una de las licencias de software libre (copyleft)***, lo cual garantiza que todas las versiones modificadas y distribuidas del programa serán también software libre y bajo el mismo tipo de licencia.

Ejemplos de estas licencias son:

- Licencia Pública General de GNU (GPL) versión 3.
- Creative Commons (CC0)

Software Open Source

La Open Source Initiative comparte con la Free Software Foundation modelos de desarrollo similares, pero ***se enfoca en las ventajas prácticas de liberar el código fuente***, por eso lo llama ***Open Source Software*** (Software de Código Abierto).

Lo importante para la OSI es que las 4 libertades **permiten desarrollar mas cantidad de software, de mejor calidad, en un plazo mas corto y a mas bajo costo** que el modelo de licenciamiento propietario.



ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCION DEL SOFTWARE

El software como secreto comercial / industrial

- Ley 24.766
- Requisitos: (1) **ser secreta**; (2) tener un **valor comercial por ser secreta**; y (3) haber sido objeto de **razonables medidas de seguridad para resguardar condición de secreta.**
- Acciones de protección: (1) civiles (cese de uso, medidas cautelares); y (2) penales (violación de secretos).

- Ventajas / desventajas de esta protección:



  - § Otorga protección en el proceso de desarrollo.
  - § Escaso desarrollo jurisprudencial
  - § Dificultades probatorias
  - § Ineficacia de las medidas de protección una vez que la información tomó estado público (publicación y venta del software)

Protección mediante patentes de invención

Ley 24.481: se considerará invención a ***toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre***.

Requisitos genéricos de patentabilidad: (1) **novedad**, (2) **altura inventiva** y (3) **aplicabilidad industrial**.

Es el sistema de protección adoptado por EEUU y Japón, porque allí no se exige la aplicación industrial.

Situación en la Argentina. ***Exclusión expresa de la protección del software por medio de patentes***.
Artículo 6 de la Ley.



Conclusiones respecto del software

- El **sistema adoptado** por la Argentina y la mayoría de los países es la protección del software mediante **derecho de autor**.

- Dadas las particularidades del software (que puede ser definido según lo que "es" o según lo que "hace"), **en algunos casos el régimen jurídico del derecho de autor (protegiendo por lo que es) resulta insuficiente o ineficaz para la protección**.

- En algunos casos podría resultar de aplicación el régimen de **patentes**, siempre que el **software esté embebido** en un dispositivo de hardware y sea imprescindible para el funcionamiento de éste.

- Es **fundamental que la protección normativa sea complementada con medidas contractuales y técnicas apropiadas**. Estas medidas deben respetar los derechos de los usuarios del software.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Ab. Federico Andreucci

DNDA